



EV6922326

06/2019

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA denominada "ACATEN 2020, SOCIEDAD LIMITADA"

Artículo 1.-DENOMINACION.

Con el nombre de "ACATEN 2020, SOCIEDAD LIMITADA" se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se regirá por los presentes estatutos, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en adelante La Ley, de Sociedades de Capital, por el Reglamento del Registro Mercantil y por las demás normas jurídicas que le sean de aplicación.

Artículo 2.-OBJETO.

La sociedad tiene por objeto:

A.- La educación en general, infantil, primaria, secundaria, postsecundaria, técnica y profesional, y realizar e impartir cursos de cualquier tipo relacionado con la educación y formación de personas.

B.- Cualquiera de las actividades siguientes:

1) La compra, venta, adquisición, enajenación, arrendamiento y explotación, por cualquier título, de derechos de cualquier título, de derechos de cualquier naturaleza, valores de todas clases, así como de bienes muebles y también inmuebles, tales como fincas rústicas o urbanas, así como hoteles, edificios, chalets, bungalows, apartamentos, locales y demás obras que ejecute la Compañía o adquiera, previos los actos jurídicos oportunos para ello, tales como segregaciones, agrupaciones, descripciones de resto, constitución de servidumbres y derechos reales de cualquier clase o naturaleza, declaraciones de obra nueva, comenzada o terminada, divisiones horizontales y cualquiera otros que se estimen precisos.

2) La promoción, ordenación, urbanización y parcelación de terrenos propios o ajenos mediante la realización de las actuaciones urbanísticas oportunas, así como las obras, construcciones, instalaciones, servicios o cualesquiera otras actividades inmobiliarias.

3) La construcción, en el más amplio sentido de la actividad, tanto en fincas propias de la Compañía, como la adquisición de obras por otras personas o entidades mediante administración, cesión de unidades de obra, subcontrato o cualquier otra figura jurídica.

1

4) La participación en concepto de socio, accionista o cuenta participe en otras Sociedades civiles o mercantiles, de objeto similar al suyo.

5) La prestación de todo tipo de servicios, incluido el asesoramiento jurídico, técnico, contable, financiero, de gestión administrativa, y cualquier otro, a través de los correspondientes profesionales.

6) La realización de todo tipo de encuestas, estadísticas e informes, así como también la ejecución de censos y padrones de habitantes.

7) La instalación y explotación de gimnasios, compra y venta, importación y exportación, de maquinaria y elementos relacionados con el deporte, así como prendas de vestir deportivas, y alimentos que tienen que ver con el mundo del deporte.

8) La informática en general, compra, venta, exportación, importación y reparación y mantenimiento de ordenadores, software, hardware, redes y similares, así como sus componentes.

Si la Ley exigiere para el ejercicio de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, tales actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente la titularidad requerida, y en todo caso ejercerá tales actividades como mera intermediaria o sociedad de medios o de comunicación de ganancias.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

Artículo 3.-DURACION Y FECHA DE COMIENZO.

La sociedad se constituye por tiempo indefinido.

El ejercicio social comenzará el día uno de Enero y terminará el treinta y uno de Diciembre de cada año.

Dará comienzo a sus operaciones en el día primero de enero de dos mil veinte.

Con la inscripción en el Registro Mercantil adquirirá la Sociedad su personalidad jurídica, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley para los actos y contratos realizados antes de su inscripción en el Registro Mercantil.



EV6922327

06/2019

Artículo 4.-DOMICILIO SOCIAL.

La sociedad es de nacionalidad española y tiene su domicilio social en Plaza de José Antonio Barrios Olivero, sin número, 38005-Santa Cruz de Tenerife.

El órgano de administración podrá acordar la creación, traslado o supresión de sucursales, agencias o delegaciones, y variar la sede social dentro de la población de su domicilio.

Artículo 5.-EL CAPITAL SOCIAL.

El capital social se fija en la cantidad de **TRES MIL EUROS (3.000,00 €)**. Está dividido en **trescientas participaciones sociales**, de diez euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente, del uno (1) al trescientos, ambos inclusive. Son acumulables e indivisibles, y no podrán incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones. Dicho capital está íntegramente suscrito y totalmente desembolsado.

Artículo 6.-AUMENTO DE CAPITAL.

El aumento de capital podrá realizarse por creación de nuevas participaciones o por aumento del valor nominal de las ya existentes.-En ambos casos, el contravalor del aumento del capital social podrá consistir en nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio social, incluida la aportación de créditos contra la sociedad, como en la transformación de reservas o beneficios que ya figuraban en dicho patrimonio.-

En el supuesto de aumento de capital social con creación de nuevas participaciones sociales, cada uno de los socios tiene derecho a asumir un número de participaciones proporcional al valor nominal de las que posea.-No habrá lugar a este derecho de preferencia cuando el aumento se deba a la absorción de otra sociedad o de todo o parte del patrimonio escindido de otra sociedad.

Artículo 7.-TRANSMISION DE PARTICIPACIONES:

a).- Las participaciones sociales serán transmisibles en la forma prevista por la Ley y estos Estatutos.

b).- Documentación de las transmisiones.

La transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución del derecho real de prenda sobre las mismas, se formalizarán en documento público.-La constitución de otros

[Handwritten signatures]

derechos reales diferentes sobre las participaciones sociales deberá constar en escritura pública.

El adquirente de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del gravamen.

c).- Libro Registro de socios.

La sociedad llevará un Libro registro de socios, en el que se harán constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones de las participaciones sociales voluntarias o forzosas, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas.

d).- Intransmisibilidad de las participaciones antes de la inscripción.

Hasta la inscripción de la sociedad o, en su caso, del acuerdo de aumento del capital en el Registro Mercantil no podrán transmitirse las participaciones sociales.

e).- Régimen de la transmisión voluntaria de participaciones por acto intervivos.

Será libre la transmisión voluntaria de participaciones por actos intervivos entre socios, así como la realizada en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente.

En los demás casos, la transmisión voluntaria de participaciones sociales por actos inter vivos, está sometida a las reglas señaladas en la Ley.

f).- Régimen de la transmisión mortis causa.

La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio.- Esto no obstante, cuando el adquirente mortis causa no sea descendiente o cónyuge del socio fallecido, los sobrevivientes tendrán derecho a adquirir, dentro de los tres meses siguientes a contar desde la comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria, las participaciones sociales del socio difunto, apreciadas en su valor razonable, según lo prevenido en la ley.- Si fueren varios socios que quisieran adquirir estas participaciones, se distribuirán entre todos a prorrata de sus respectivas partes sociales. En cualquier caso, el precio de las participaciones se pagará al contado.-



06/2019



EV6922328

g).- Régimen de la transmisión forzosa.

La Transmisión forzosa de participaciones sociales como consecuencia del cualquier procedimiento se regirá por lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley.

h).- En todo lo no previsto en estos estatutos, la transmisión de participaciones sociales se regirá por lo dispuesto en la Ley.

Artículo 8.- COPROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES.

Siempre que una participación social pertenezca en proindiviso a varias personas, los copropietarios designarán a uno de ellos para el ejercicio de los derechos sociales, pero de las obligaciones para con la sociedad derivadas de la condición de socio, responderán solidariamente todos los comuneros.

Artículo 9.- USUFRUCTO, PRENDA Y EMBARGO DE PARTICIPACIONES SOCIALES.

En el caso de usufructo sobre participaciones sociales, la cualidad de socio recae en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho, en todo caso, a los dividendos que la sociedad acordare durante el usufructo.

En los demás, las relaciones entre usufructuario y nudo propietario se regirán por el título constitutivo del usufructo y, en su defecto, por la legislación civil aplicable.

En caso de prenda de participaciones sociales, corresponderá al propietario de las participaciones el ejercicio de los derechos de socio.

En los casos de usufructo, prenda y embargo de participaciones sociales, se observará lo dispuesto en los artículos 127, 128, 129, 132 y 133 de la Ley.

Artículo 10.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD.

La administración, gobierno y representación de la Sociedad corresponde a la voluntad de los socios adoptada por la mayoría legal en Junta General, y al órgano de administración.

Artículo 11.- JUNTAS GENERALES.

Los socios reunidos en Junta General decidirán por la mayoría legalmente establecida en los asuntos propios de la competencia de la Junta.

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General.

Es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:

- a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.
- b) El nombramiento y separación de los administradores, liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.
- c) La modificación de los estatutos sociales.
- d) El aumento y la reducción del Capital social.
- e) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción preferente.
- f) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.
- g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global del activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero.
- h) La disolución de la sociedad.
- i) La aprobación del balance final de liquidación.
- j) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los presentes estatutos.

LIBRO DE ACTAS..- Todos los acuerdos se reflejarán por escrito en el Libro de Actas que llevará la Sociedad. Las certificaciones de los acuerdos sociales serán expedidas por el órgano de administración, en la forma establecida en el artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil.



EV6922329

06/2019

A).-TIPOS DE JUNTAS.-Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.

La Junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo precedente, tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria.

B).-CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS.- La convocatoria de la Junta General habrá de hacerse por el Organo de Administración o en su caso por los liquidadores de la Sociedad, siempre que lo consideren necesario o conveniente para los intereses sociales, y en todo caso, en las fechas o periodos que determinen la Ley y los Estatutos. Los Administradores deberán convocar la Junta general cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar. En este caso la Junta deberá ser convocada para su celebración dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

La Junta General será convocada por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro registro de socios. Si un socio reside en el extranjero, será individualmente convocado si hubiera designado un lugar del territorio nacional para notificaciones.

El anuncio expresará el nombre de la sociedad, la fecha, hora y lugar de celebración y asuntos sobre los que haya de deliberarse. En el anuncio de la convocatoria habrá de contar el nombre de la persona que realiza la comunicación.

A tal efecto, los socios podrán pedir, en cualquier tiempo, que se actualicen o cambien los datos de su domiciliación que figuran en dicho Libro Registro.

Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la Junta, deberá existir un plazo de, al menos quince días, en caso de comunicación individual a cada socio, el plazo se

7

computará a partir de la fecha en que hubiese sido remitido el anuncio al último de ellos.

JUNTA UNIVERSAL: La Junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión. La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

C).- ASISTENCIA Y REPRESENTACION.- Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General.

Es deber de los Administradores asistir a las Juntas Generales.

Asimismo asistirán a la Junta los directores, gerentes, técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales.

El Presidente de la Junta general podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente. La Junta, no obstante, podrá revocar dicha autorización.

El socio sólo podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General por su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio, o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada junta.

La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado.

D).- MAYORIAS EXIGIBLES.- Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco.

Por **excepción** a lo dispuesto en el apartado anterior:

a) El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales para la que no se exija mayoría cualificada requerirán el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones e que se divida el capital social.



06/2019



EV6922330

b) La autorización a los Administradores para que se dediquen, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social; la supresión o la limitación del derecho de preferencia en los aumentos de capital; la transformación, fusión o escisión de la sociedad, la cesión global de activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero, y la exclusión de socios, requerirán el voto favorable de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto.

El socio no podrá ejercer el derecho de voto correspondiente a sus participaciones cuando se trata de adoptar un acuerdo que le autorice a transmitir participaciones de las que sea titular, que le excluya de la sociedad, que le libere de una obligación o le conceda un derecho, o por el que la sociedad decida anticiparle fondos, concederle créditos o préstamos, prestar garantías en su favor o facilitarle asistencia financiera, así como cuando, siendo administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia o al establecimiento con la sociedad de una relación de prestación de cualquier tipo de obra o servicios. Las participaciones sociales del socio en cualquiera de las situaciones de conflicto de intereses anteriores se deducirán del capital social para el cómputo de las mayorías de votos que en cada caso sea necesaria.

E).- MODO DE DELIBERAR.- Será designado Presidente el administrador de la sociedad, caso de ser administrador único, y si fueran varios o la administración recayera sobre un órgano colegiado, será Presidente el de mayor edad de entre los miembros del órgano de administración.- El Presidente hará las funciones de Secretario.- El Presidente concederá el uso de la palabra y determinará el tiempo de las intervenciones, y cuando deben darse por concluidas.

F).- Salvo lo prevenido en estos Estatutos, será de aplicación a la Junta General de socios lo dispuesto en la Ley.

Artículo 12.- DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACION.

La administración de la Sociedad corresponderá, según determine la Junta General, a:

- Un Administrador Único ó varios Administradores Solidarios o Indistintos o varios Administradores mancomunados ó conjuntos.

9

El número mínimo de administradores es de **dos** y el máximo de **cuatro**.

- Consejo de Administración, con un mínimo de **tres** miembros y un máximo de **doce**.

Corresponde a la Junta General la determinación del número de administradores, sin más límites que los establecidos en la Ley.

Todo acuerdo de modificación en el modo de organizar la Administración de la Sociedad, no constituirá modificación de los Estatutos, pero deberá constar en Escritura Pública que se inscribirá en el Registro Mercantil.

En caso de nombramiento de varios Administradores Mancomunados, se exigirá la intervención y firma de **al menos dos de ellos** para cualquier actuación; y en el caso de varios administradores solidarios, el poder de representación corresponderá a **cada uno de ellos por separado**.

Para ser nombrado administrador no será necesaria la condición de socio, pudiendo serlo tanto personas físicas como personas jurídicas, si bien, en este último caso, deberá determinarse la persona física que aquella designe como representante suyo para el ejercicio del cargo.

Artículo 13.- DURACION DEL CARGO.- La duración del cargo de Administrador o Consejero será por **TIEMPO INDEFINIDO**. Todo ello sin perjuicio del derecho de la junta de separar al Administrador o Consejero en cualquier momento.

Artículo 14ª.- RETRIBUCION.- El cargo de Administrador será gratuito.

Artículo 15º.- ADMINISTRADORES SUPLENTEs.- Podrán ser nombrados por la Junta General Administradores suplentes para el caso de cese, por cualquier causa, de uno o varios de los administradores titulares.

Artículo 16.- FACULTADES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.

La representación de la sociedad en juicio y fuera de él corresponderá al Órgano de Administración, sea o no socio, en la forma prevista por la Ley y estos Estatutos.

La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos, incluidos aquellos



06/2019



EV6922331

en los que, según la legislación civil o mercantil o la práctica comercial o bancaria se exija autorización o mandato expreso.

Artículo 17.- RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES.

Sin perjuicio de su legitimación plena para actuar dentro del ámbito del objeto social frente a terceros, el/los Administrador/es en su relación interna con la Sociedad habrán de cumplir las determinaciones y directrices que le marquen los acuerdos sociales, respondiendo personalmente a la Sociedad y a los socios de todos los daños y perjuicios que se deriven de su actuación cuando esta no sea en estricto cumplimiento de las citadas directrices y determinaciones.

Los Administradores ejercerán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal. Deberán guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial, aun después de cesar en sus funciones.

Artículo 18.- INCOMPATIBILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES.

Los Administradores no podrán dedicarse por cuenta propia ni ajena al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social, salvo acuerdo de la Junta General. Cualquier socio podrá solicitar del Juez de Primera Instancia del domicilio social el cese del administrador que haya infringido la prohibición anterior.

No podrán ser Administradores las personas que se encuentren en cualquiera de las situaciones que enumera el artículo 213 de la Ley.

Artículo 19.- BALANCE Y APLICACION DE RESULTADOS.

El órgano de administración deberá formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado y, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, y en su caso, el informe de los

11

auditores de cuentas. En la convocatoria se hará mención de este derecho.

Durante el mismo plazo el socio o socios que representen el cinco por ciento del capital social podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y antecedente de las cuentas anuales.

La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el balance aprobado, y en los términos del artículo 273 de la Ley.

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentará para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social certificación de los acuerdos de la Junta General de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a las que se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas, y el informe de gestión, el informe de los auditores, en su caso. Si alguna o varias de las cuentas anuales se hubiera formulado de forma abreviada, se hará constar así en la certificación con expresión de la causa.

Artículo 20.- ACUERDO DE DISOLUCION.

La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General, adoptado en cualquier tiempo con los requisitos establecidos en la Ley, y por las demás causas previstas en la misma.

Quando la Sociedad deba disolverse por causa legal que exija el acuerdo de la Junta General, el órgano de administración deberá convocarla en el plazo de dos meses desde que concurra dicha causa para que adopte el acuerdo de disolución, procediendo en la forma establecida en la Ley si el acuerdo, cualquiera que fuere su causa, no se lograra.

Artículo 21.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.

A).- DISOLUCIÓN.- La Sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas, procediéndose a su liquidación por los Administradores, que quedarán convertidos en liquidadores, salvo que la Junta General acuerde la designación de otros, al decidir la disolución. La Junta General determinará el régimen de actuación de los liquidadores, cuyo poder de representación, en todo caso, se ejercerá individualmente.

Ello no obstante, la Junta General podrá acordar la reactivación de la sociedad disuelta siempre que haya



EV6922332

06/2019

desaparecido la causa de disolución, que no haya comenzado el pago de la cuota de liquidación a los socios y que el patrimonio contable no sea inferior al capital social.

B).- LIQUIDACIÓN.- Satisfechos los acreedores o consignado el importe de sus créditos, el activo resultante se repartirá entre los socios en proporción a sus participaciones sociales. En todo lo demás se estará a lo dispuesto en la Ley, en cuanto a la disolución y liquidación.

Artículo 22.- UNIPERSONALIDAD SOBREVENIDA.

En caso de que la sociedad devenga unipersonal, se estará a lo dispuesto en el capítulo III de la Ley.

Artículo 23.- SUMISION JURIDICIONAL.

Toda cuestión o desavenencia entre socios o entre estos y la sociedad, se someterá al fuero del domicilio de la sociedad, con renuncia al propio, si fuese distinto.

TALES SON LOS ESTATUTOS DE ACATEN 2020, SOCIEDAD LIMITADA, SOCIEDAD LIMITADA, QUE QUEDAN EXTENDIDOS EN SIETE FOLIOS DE PAPEL COMÚN ESCRITOS POR AMBAS CARAS, SALVO EL PRESENTE.

[Handwritten signatures]